



Nr. 231 Kommissarische Besprechung im Reichsinnenministerium vom 25. September 1935, 11 Uhr

R 22/461, Bl. 16–23 Niederschrift des RIM, Umdruck¹
Druck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 33–37.

Anwesend: MD Gütt (Vorsitz), MR Kahler, Möbius, ORR Globke, Krahn, RR Ernst, Knost, RAss. Blen-
dermann, AR Franke (alle RIM); MR Gossel (RFM), Dir. Schütt, RR Kresement (Reichsgesundheitsamt);
VLR Albrecht (AA); MR Brandis (RJUM).

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

[ENTWURF EINES GESETZES ZUM SCHUTZE DER ERBGESUNDHEIT DES DEUTSCHEN VOLKES – EHEGESUNDHEITSGESETZ]

Vertraulich.

Nach Begrüßung der Teilnehmer verwies der *Verhandlungsleiter* darauf, daß dem vorliegenden Gesetzentwurf der vom Reichsjustizministerium vorbereitete Entwurf eines Gesetzes gegen volks-
schädliche Ehen² als Unterlage gedient hat. Der Entwurf in der vorliegenden Fassung sei in Nürn-
berg beraten worden³. Ursprünglich sei geplant gewesen, die im vorliegenden Gesetz behandelte
Materie im Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes mit zu regeln. Von der Absicht sei aber im
Laufe der Verhandlungen Abstand genommen. Das vorliegende Gesetz – ebenso wie die Ehebera-
tung, also das Verlangen von Eheauglichkeitszeugnissen vor der Eheschließung – seien vom Führer
grundsätzlich verlangt und genehmigt worden.

Bei der eingehenden Erläuterung der Bestimmungen legte der Vorsitzende die einzelnen Ehehinde-
rungsgründe⁴ sowie deren Verhältnis untereinander dar.

¹ Den beteiligten Ressorts am 29. 9. 35 übersandt; ohne Teilnehmerliste auch in: R 2/12042, unfol. Vorgeschichte s. Dok. Nr. 117. Die der Besprechung zugrundeliegende Fassung des GesEntw. in den Akten nicht überliefert. Eine geringfügig (überwiegend wohl nur in Formalien) abweichende Fassung liegt der Niederschrift in R 2/12042 bei; Abdruck: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 32 f. Der aufgrund des Besprechungsergebnisses aufgestellte, mit der endgültigen KabVorl. des sog. EhegesundheitsG identische, wiederum nur ganz geringfügig veränderte Entwurf in: R 22/461, Bl. 24 f. – Zu der Besprechung hatte der RIM mit Schreiben vom 21. 9. 35 eingeladen und dabei zur Veranlassung ausgeführt: „Anlässlich der Verhandlungen, die der Verabschiedung des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vorausgingen, hat mich der Führer und Reichskanzler beauftragt, einen Gesetzentwurf zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes beschleunigt dem Kabinett vorzulegen.“ Der Entwurf habe bereits die Zustimmung Hitlers gefunden, solle aber vor Vorlage an die Rkei noch im Kreis bevollmächtigter Vertreter der beteiligten Ressorts durchberaten werden; R 2/12042. Allgemein zur Gesetzesvorbereitung: BOCK S. 100–103; GANSSMÜLLER S. 137–139.

² S. Dok. Nr. 117 Anm. 9.

³ D. h. während des Reichsparteitags vom 10.–16. 9. 35 und in Verbindung mit dem *BlutschutzG* vom 15. 9. 35 (RGBl. I S. 1146). Zu diesen Beratungen nichts ermittelt.

⁴ Diese enthielt § 1 des in R 2/12042 anliegenden Entwurfs:

„(1) Eine Ehe darf nicht geschlossen werden,
– a)

wenn einer der Verlobten an einer mit Ansteckungsgefahr verbundenen Krankheit leidet, die eine erhebliche Schädigung der Gesund-
heit des anderen Teiles oder der Nachkommen befürchten läßt,

– b)

wenn einer der Verlobten entmündigt ist oder unter vorläufiger Vormundschaft steht,

§ 2 könne wegen der bei den Gesundheitsämtern notwendigen organisatorischen Maßnahmen noch nicht gleich in Kraft treten. Als frühester Termin sei der 1. April 1936 in Aussicht zu nehmen. Bis dahin sei es erforderlich, sich mit Übergangsbestimmungen zu behelfen⁵. Eine ähnliche Lösung müsse auch im Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes vorgesehen werden. Die bei diesem Gesetz in Frage kommenden Fälle der Heranziehung der Gesundheitsämter werden nicht zu zahlreich sein, so daß diese den Anforderungen sogleich werden entsprechen können. Ebenso werden von ihnen auch noch diejenigen Fälle erledigt werden können, in welchen dem Standesbeamten begründete Zweifel an der Ehetauglichkeit eines Verlobten aufkommen und aus diesem Grunde vorerst die Beibringung eines Ehetauglichkeitszeugnisses verlangt wird⁶.

Die Aufnahme der Bestimmung im § 3 sei für die vom Staate auszuübende Aufsicht bedeutungsvoll⁷. Ebenso müsse auf die [Bestimmung] im § 5 Abs. 2 wegen der möglichen Heirat entweder eines Deutschen mit einer Ausländerin oder umgekehrt besonderes Gewicht gelegt werden⁸. Erforderlich sei es weiterhin, daß das Gesetz sobald wie möglich in Kraft trete, um gegebenenfalls volksschädliche Ehen zu verhindern.

Auf die von *Ministerialrat Dr. Brandis* vorgetragene Anfrage, weshalb das Gesetz, das doch ein reines Ehegesetz sei, vom Reichsministerium des Innern und nicht vom Reichsjustizministerium behandelt werden solle, verwies der *Verhandlungsleiter* auf die in der Angelegenheit vorausgegangenen Besprechungen der beiden Ressortminister. Wie bereits angegeben, habe die Absicht bestanden, das Gesetz zusammen mit dem Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes zu behandeln. Die Absicht sei wieder fallen gelassen worden. Das Gesetz sei dann in der Folge mehr als ein gesundheitliches angesehen worden und daher sei dem Reichsminister Dr. Frick von dem Führer der Auftrag zur beschleunigten Vorlage erteilt worden.

In der weiteren Aussprache wurde auf den Wortlaut der einzelnen Paragraphen besonders eingegangen. Zu Ziffer d des 2. Absatzes des § 1⁹ wurde von dem *Vertreter des Reichsjustizministeriums* auf eine anscheinende Lücke hingewiesen. Aus der vorliegenden Fassung sei nicht zu erkennen, ob die Erbkrankheit bereits festgestellt sein müßte oder nicht. Möglich sei, daß bei der Untersuchung durch den Amtsarzt der Tatbestand des § 1 des Sterilisierungsgesetzes¹⁰ bei einem der Ehemwilligen festge-

– c)

wenn er, ohne entmündigt zu sein, an einer geistigen Störung leidet, die die Ehe für die Volksgemeinschaft unerwünscht erscheinen läßt,

– d)

wenn einer der Verlobten an einer Erbkrankheit im Sinne des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses [vom 14. 7. 33, RGBl. I S. 529] leidet.

(2) Die Bestimmung des Abs. 1 Buchst. d steht der Eheschließung nicht entgegen, wenn beide Verlobten unfruchtbar sind.“

⁵ § 2: „(1) Vor der Eheschließung hat jeder Verlobte durch ein Zeugnis des Gesundheitsamtes (Ehetauglichkeitszeugnis) nachzuweisen, daß ein Ehehindernis im Sinne des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre vom 15. September 1935 (RGBl. I S. 1146) oder nach § 1 dieses Gesetzes nicht vorliegt.

(2) Für eine von dem Reichsministerr des Innern zu bestimmende Übergangszeit ist das Vorliegen des Ehetauglichkeitszeugnisses nur in Zweifelsfällen erforderlich.“

⁶ Der Vorsatz einer allgemeinen Einführung von Ehetauglichkeitszeugnissen ließ sich bis 1945 nicht verwirklichen. Ersatzweise wurden schließlich durch die 2. DVO zum EhegesundheitsG vom 22. 10. 41 (RGBl. I S. 650) sog. „Eheunbedenklichkeitsbescheinigungen“ eingeführt, die vom Gesundheitsamt nach Aktenlage, d. h. ohne ärztliche Untersuchung, auszustellen und bei der Bestellung des Aufgebots vorzulegen waren. Angehörige der Wehrmacht, der Waffen-SS und der Polizei blieben jedoch von der Vorlagepflicht befreit. R 22/452, Bl. 180–189.

⁷ § 3 (1): „Eine entgegen den Bestimmungen des § 1 geschlossene Ehe ist nichtig, wenn die Ausstellung eines Ehetauglichkeitszeugnisses oder die Mitwirkung des Standesbeamten bei einer nach § 1 verbotenen Eheschließung von den Verlobten durch wissentlich falsche Angaben herbeigeführt worden ist. Dies gilt auch dann, wenn die Ehe im Ausland geschlossen ist. Die Nichtigkeitklage kann nur vom Staatsanwalt erhoben werden.“

⁸ § 5 (2): „Besitzt einer der Verlobten eine fremde Staatsangehörigkeit, so ist der deutsche Verlobte verpflichtet, den Nachweis der Ehetauglichkeit auch für den anderen Verlobten beizubringen. Der Reichsminister des Innern oder die von ihm ermächtigte Stelle kann Befreiung von den Vorschriften dieses Gesetzes bewilligen.“

⁹ In der in R 2/12042 anliegenden Fassung: § 1 (1) d; oben Anm. 4.

¹⁰ Die im ErbgesundheitsG genannten Krankheiten, aufgrund derer eine Sterilisation erfolgen sollte, aufgeführt in Dok. Nr. 117 Anm. 6.

stellt werde. Es müsse geklärt werden, ob in solchen Fällen der Arzt selbst zur Entscheidung ermächtigt sei, oder ob er zunächst einen Beschluß des Erbgesundheitsgerichts herbeizuführen habe.

Nach Entscheidung des *Verhandlungsleiters* soll in derartigen Fällen die Ausstellung des Eheuntauglichkeitszeugnisses bis nach der Entscheidung des Erbgesundheitsgerichts zurückgestellt werden. Nähere Bestimmungen hierüber sollen in den Ausführungsbestimmungen getroffen werden. Ebenso soll in diesen ein den Ehewilligen einzuräumendes Einspruchsrecht – Einschaltung der Erbgesundheitsgerichte und Erbgesundheitsobergerichte – verankert werden.

Die von mehreren Seiten vorgetragenen Anregungen betreffend Einfügung eines Hinweises, daß die Liste der Verbotsgründe nicht erschöpfend sei, wie auch betr. einer anderweitigen Fassung der in den einzelnen Ziffern gegebenen Vorschriften wurden vom Verhandlungsleiter mit der Begründung abgelehnt, daß durch das Gesetz die gesundheitlich wichtigen Fälle und nicht alle Ehehindernisse geregelt werden sollen. Außerdem sei zu bedenken, daß die Fassung bereits genehmigt ist und daß es daher nicht angehe, den Paragraphen inhaltlich eine andere Fassung zu geben. In allen übrigen Fällen müsse man sich mit der Eheberatung begnügen. Auch die außenpolitische Wirkung sei nicht außer acht zu lassen. Aus diesem Grunde sei es nicht empfehlenswert, der von *Direktor Schütt* angeregten Aufführung der Verbotsgründe in anderer Reihenfolge (nach gleichen Gesichtspunkten) zu entsprechen.

Den von *Dr. Brandis* und *Dr. Schütt* vorgetragenen Bedenken gegen den 2. Halbsatz des Abs. 3, der wahrscheinlich durch die Verbindung des Gesetzes mit dem zum Schutz des deutschen Blutes übrig geblieben sei und entbehrt werden könne, soll durch Streichung Rechnung getragen werden. Unter Berücksichtigung verschiedener Anregungen auf stilistische Umformung des Paragraphen wurde für § 1 die aus der beiliegenden Neufassung des Gesetzentwurfs ersichtliche Fassung vereinbart¹¹. Zur Vermeidung des Begriffs „Eheuntauglichkeit“ wurde der 1. und 2. Abs. des Paragraphen zusammengezogen.

Bei § 2 des Entwurfs wurde vom *Verhandlungsleiter* mitgeteilt, daß verschiedene Klarstellungen des Wortlautes durch die Ausführungsbestimmungen erfolgen sollen. So soll insbesondere in diesen der Begriff „vor der Eheschließung“ dahin präzisiert werden, daß hiermit der früheste Termin, mithin das Aufgebot gemeint ist. Weiterhin soll auf Anregung von *Dr. Globke* in den Ausführungsbestimmungen klargestellt werden, wie sich das Gesundheitsamt Klarheit darüber zu verschaffen habe, ob über den Ehewilligen etwa Entmündigungen pp. verhängt sind. Herausgestellt wurde hierzu, daß mit dem Vorliegen eines Eheuntauglichkeitszeugnisses alle einschlägigen Fragen geklärt sind und daß es dann weiterer Nachforschungen nicht mehr bedarf. Welche Aufgaben hierbei vom Gesundheitsamt und welche vom Standesbeamten zu klären sein werden, soll unter gleichzeitiger Prüfung des kürzesten Arbeitsganges in den Ausführungsbestimmungen festgelegt werden¹².

Gegen die Fassung des § 3 des Entwurfs wurden sowohl von dem Vertreter des Auswärtigen Amtes wie auch von dem des Reichsjustizministeriums Bedenken geltend gemacht. *Dr. Brandis* verwies hierzu auf die Schwierigkeit der Entscheidung der Frage, wie zu verfahren sei, wenn ein Irrtum des Gesundheitsamtes bei der Ausstellung des Eheuntauglichkeitszeugnisses vorliege, so daß nach dem Wortlaut des § 3 die Ehe als nichtig anzusehen ist. Verhältnismäßig einfach liege der Sachverhalt hierbei wohl, wenn der Ehewillige das Gesundheitsamt angelogen habe. Schwieriger sei die Frage, was in dem Falle zu geschehen habe, wenn alle Angaben richtig und in gutem Glauben gemacht worden sind. Die nachträgliche Auflösung der Ehe werde in vielen Fällen, insbesondere wenn Kinder vorhanden sind, zu ungeahnten Komplikationen führen.

Auch von dem Vertreter des Auswärtigen Amtes, *Dr. Albrecht*, wurde die unklare Fassung, soweit sie im Ausland geschlossene Ehen betrifft, bemängelt. In dem Entwurf sei nicht klar zum Ausdruck gebracht, wann ein Fall der Umgehung der Bestimmungen des Gesetzes durch den Eheabschluß im

¹¹ R 22/461, Bl. 24 f.: Identisch mit der oben Anm. 4 zitierten Fassung.

¹² Hierzu s. RdErl. des RIM an die Standesbeamten vom 18. 10. 35 (MBliV S. 1295) und 1. DVO zum EhegesundheitsG vom 29. 11. 35 (RGBl. I S. 1419); R 22/461, Bl. 37–40, 74–80.

Auslande vorliege. Zu bedenken sei hierbei, daß in allen dem Haager Eheschließungsabkommen¹³ beigetretenen Staaten von dem Standesbeamten bzw. den Konsuln geprüft werden müsse, ob ein Hinderungsgrund nach den Gesetzen des Heimatlandes des Ehemittwilligen vorliege. Aus dem Gesetz müsse daher klar hervorgehen, was ein ausländischer Beamter für die Eheschließung zu verlangen habe. Anzunehmen sei kaum, daß unter den heutigen Verhältnissen (Devisenschwierigkeiten) ein inländisches Brautpaar in das Ausland gehen wird, um dort die Ehe einzugehen. Ebenso wenig könnten gutgläubige Fälle hierunter fallen. Unklare Bestimmungen seien jedoch dazu angetan, von den ausländischen Beamten unter Umständen nicht beachtet zu werden. In diesem Zusammenhang wurde von ihm darauf hingewiesen, daß das Auswärtige Amt z. Zt. ein System von Vertrauensärzten für die Wehrpflichtigen schaffe. Wenn diese Einrichtung durchgeführt sei, sei auch bei Eheabschluß im Ausland eine Möglichkeit vorhanden, die nach § 2 erforderlichen Zeugnisse durch diese ausstellen zu lassen. Unter Berücksichtigung der in der Aussprache vorgetragenen Anregungen und Wünsche – wobei u.a. auch noch darauf hingewiesen wurde, daß der vorgeschlagene Wortlaut des Paragraphen Personenkreise miteinbeziehe, die durch das Gesetz nicht gefaßt werden sollen – wurde auf Anregung der Herren *Dr. Brandis* und *Dr. Globke* beschlossen, dem § 3 die aus der Anlage ersichtliche Fassung zu geben, nach der einmal geschlossene Ehen nur dann für nichtig erklärt werden sollen, wenn die Ausstellung des Ehefähigkeitszeugnisses oder die Mitwirkung des Standesbeamten bei Abschluß der Ehe durch wesentlich unwahre Angaben eines der Verlobten herbeigeführt ist.

Dem Wortlaut des § 4 wurde allseits zugestimmt. Auf Wunsch des *Vertreters des Reichsjustizministeriums* wurde die Strafbestimmung auf die Androhung der Gefängnisstrafe begrenzt. Außerdem wurde der Paragraph noch durch Hinzufügen des Zusatzes „Der Versuch ist strafbar“ ergänzt¹⁴.

§ 5 Abs. 1 fand in der vorgeschlagenen Fassung Annahme. Klargestellt wurde hierzu, daß „Staatenlose“ auch unter das Gesetz fallen¹⁵.

Im Hinblick auf die Bestimmungen des Haager Eheschließungsabkommens, nach welchem für einen fremden Staatsangehörigen das Eherecht seines Heimatlandes gilt, wurde von dem Vertreter des Auswärtigen Amts eine anderweitige Formulierung des Abs. 2 des Paragraphen angeregt, durch welche der deutsche Verlobte verpflichtet wird, den Nachweis der Ehefähigkeit auch für seinen ausländischen Ehepartner beizubringen¹⁶. Als Sicherheitsventil bei etwaigen Strafverfolgungen von Ausländern in Durchführung des Gesetzes wurde beschlossen, in einem neu zu schaffenden 3. Absatz die Strafverfolgung von der Zustimmung des Reichsministeriums des Innern und des Reichsministeriums der Justiz abhängig zu machen¹⁷. Wegen der anderweitigen Formulierung des Paragraphen wird auf die beiliegende Neufassung des Entwurfs verwiesen.

Zu § 6¹⁸. Die vom *Auswärtigen Amt* erbetene Beteiligung bei dem Erlaß der zur Durchführung und Ergänzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften wurde von dem *Verhandlungsleiter* zugesagt.

¹³ Vom 12. 6. 1902 (RGBl. 1904, S. 221).

¹⁴ Die endgültige Fassung von § 4 lautete: „Wer eine nach § 1 verbotene Eheschließung erschleicht, wird mit Gefängnis bestraft. Der Versuch ist strafbar.“

¹⁵ § 5 (1): „Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung, wenn beide Beteiligten eine fremde Staatsangehörigkeit besitzen.“ In der vom Kabinett am 18. 10. 35 verabschiedeten endgültigen Fassung (vgl. u. Anm. 23) lautete der zweite Halbsatz auf Insistieren des AA: „[...] wenn beide Verlobten oder der männliche Verlobte eine fremde Staatsangehörigkeit besitzen.“

¹⁶ S. oben Anm. 8. Das Verfahren bei Eheschließungen Deutscher im Ausland und von Deutschen mit fremden Staatsangehörigen wurde, nach mannigfachen Erfahrungen, erst durch Anweisung des AA an die Auslandsvertretungen vom 22. 12. 36 geregelt. Entwurf und endgültiger Text nebst Erfahrungsberichten über die Schwierigkeiten bei der Anwendung des Gesetzes im Ausland: R 22/461, Bl. 68–70, 116 f., 126–149; R 22/462, passim.

¹⁷ § 5 (3): „Die Strafverfolgung eines Ausländers nach § 4 bedarf der Zustimmung der Reichsminister der Justiz und des Innern.“

¹⁸ § 6: „Der Reichsminister des Innern erläßt im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers und dem Reichsminister der Justiz die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.“

Zu § 7¹⁹ wurde beschlossen, daß sämtliche Übergangsbestimmungen durch die Ausführungsvorschriften geregelt werden sollen, insbesondere soll hierbei die Frage der Vorlage von Zeugnissen der Gesundheitsämter in zweifelhaften Fällen und die mögliche Sicherung der Standesbeamten, solange § 2 noch nicht in Kraft ist, geregelt werden²⁰. Soweit hierbei Belange des Auswärtigen Amts berührt werden, wird seine Beteiligung zugesichert.

Nach Beratung des Gesetzentwurfs wurde von dem *Vertreter des Auswärtigen Amts* darauf hingewiesen, daß die Durchführung des Gesetzes eine wesentliche Vermehrung der Tätigkeit der Auslandsbeamten des Auswärtigen Amts nach sich ziehen werde. Eine Zustimmung des Auswärtigen Amts zu der Mitwirkung bei dem Gesetz müsse daher von der Bewilligung der angeforderten Planstellen abhängig gemacht werden.

Im Anschluß hieran nahm *Ministerialdirektor Dr. Gütt* das Wort zu eingehenden Darlegungen über die bei der Durchführung des Gesetzes zu erwartenden Mehrkosten. Einleitend verwies er darauf, daß die bisher und künftig zu treffenden Verbote für das Volksganze mindestens ebenso wichtig seien wie die psychische Beeinflussung. Eine volle Auswirkung der jetzt geschaffenen Gesetze werde erst in Generationen in Erscheinung treten. Aber auch der derzeitige Erfolg sei viel größer als der durch die Sterilisierung einzelner Menschen gewonnene, denn zweifellos werde durch die auf diese Weise ins Volk getragenen Erkenntnisse das Gewissen und Verantwortungsgefühl der Einzelindividuen geschärft, so daß jetzt bereits manche Verbindung nicht eingegangen wird und manche Geburt nicht stattfindet, die vor kurzem noch skrupellos erfolgt wäre. Die bisher für die Durchführung der Gesundheitsverwaltung aufgewandten Summen seien zwar drückend, keineswegs aber unproduktiv angelegt. Wenn nun an die Gesundheitsämter die Forderung herantrete, die nach dem Gesetz erforderlichen Ehegesundheitszeugnisse auszustellen, so müsse rundheraus betont werden, daß eine derartige Belastung von dem vorhandenen Personal nicht übernommen werden kann. Zu bedenken sei, daß neben all den bereits übertragenen Aufgaben das Gesetz die Ausstellung von rd. 1 400 000 Zeugnissen erforderlich machen werde.

Zur Erfüllung der Aufgaben aus dem Gesetz werden nach Ansicht des Verhandlungsleiters noch schätzungsweise

rd. 500 vollbeschäftigte Ärzte,
rd. 800 Gesundheitspflegerinnen und
rd. 500 Bürobeamte

bei den Gesundheitsämtern benötigt. Neben den fehlenden Ärzten müsse insbesondere Gewicht darauf gelegt werden, daß die Gesundheitsämter zur Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebes wie auch der Kassengeschäfte mit verlässlichen Bürobeamten besetzt werden. Auch die bisher für eine größere Anzahl von Einwohnern (20 000) berechnete Kopfstärke an Gesundheitspflegerinnen lasse sich für die Zukunft nicht halten. Die Höchstzahl der je Kopf anzurechnenden Einwohner müsse vielmehr auf 15 000 gesenkt werden.

Hierneben sei es unumgänglich erforderlich, die Ämter beweglicher zu gestalten. Das Angewiesensein auf die öffentlichen Verkehrsmittel verursache einen ganz bedeutenden Zeitverlust. Dem könne nur dadurch abgeholfen werden, daß eine Anzahl von Gesundheitsämtern mit Kraftwagen ausgerüstet wird. Als erforderlich wurden von dem Vorsitzenden vorerst 500 Stück angenommen. Weiterhin hielt er es für seine Pflicht, darauf hinzuweisen, daß die bisher bewilligten Geschäftskosten bei den erhöhten Anforderungen nicht ausreichen. Als Beispiel wurde von ihm darauf verwiesen, daß das mit 5 RM in Ansatz gebrachte Eheauglichkeitszeugnis²¹ überschlägig gerechnet 15 RM Kosten verursache.

¹⁹ § 7: „Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft mit Ausnahme des § 2, dessen Inkrafttreten der Reichsminister des Innern bestimmt.“

²⁰ Das Verfahren bei Ausstellung der in begründeten Zweifelsfällen geforderten Eheauglichkeitszeugnisse regelte ein vertraul. RdErl. des RIM an die Landesregierungen vom 25. 1. 36; R 22/461, Bl. 121–124.

²¹ Für die Bewilligung oder Versagung des Eheauglichkeitszeugnisses erhob das Gesundheitsamt nach § 10 der 1. DVO (o. Anm. 12) von beiden Verlobten eine Gebühr von je 5 RM.

Der erforderliche Mehrbedarf werde ganz roh berechnet rd. 14 Millionen RM ausmachen. Zu beachten sei hierbei, daß versucht werden soll, durch Erhöhung des ursprünglichen Satzes für das Ehetauglichkeitszeugnis von 3 auf 5 RM rd. 7 Millionen RM wieder hereinzubekommen. Weiterhin seien in diesen 7 Millionen RM noch 2 Millionen RM einmalige Kosten enthalten. Der für 1935 noch erforderliche Betrag wurde von ihm auf rd. 700 000 RM geschätzt. Eine weitere Möglichkeit, diese Aufwendung teilweise vom Reichshaushalt abzuwälzen, wurde von dem *Verhandlungsleiter* in der schärferen Heranziehung der Kommunalverbände gesehen. Aus den bisherigen Erfahrungen gehe bereits zur Genüge hervor, daß von diesen alles getan werde, um die Höhe der Aufwendungen, die sie bisher für die von den Gesundheitsämtern übernommenen Aufgaben zu leisten hatten, durch Hinweis auf andere Kostenträger nach Möglichkeit zu verringern. Das Ergebnis der vom Ministerium eingeleiteten schärfsten Nachforschungen werde im November greifbar sein. Bei der Prüfung dieser Fragen erschien es ihm zweckdienlich, auch der Frage der Einführung einer Kopfpauschale näherzutreten.

Seitens des *Vertreters des Reichsfinanzministeriums* wurde betont, daß ihm Auswirkungen des Gesetzentwurfs in dem vorgetragenen Umfange nicht bekannt waren. Zur Klärung der von *Ministerialrat Dr. Gossel* hierzu gestellten Fragen wie auch zu seiner weiteren Unterrichtung über den ganzen hiermit zusammenhängenden Fragenkomplex wurde von dem *Verhandlungsleiter* angeregt, vorerst beschleunigt in Referentenbesprechungen die Angelegenheit vorwärts zu treiben. Abschließend wurde von ihm nochmals darauf hingewiesen, daß seinerseits bei der Verweigerung der Anforderungen eine Garantie für die Durchführung des Gesetzes nicht übernommen werden könne²². Mit Dank für die Teilnahme an der Beratung wurde die Sitzung von dem *Verhandlungsleiter* um 14.30 Uhr geschlossen²³.

²² In Verhandlungen Güttts mit Vertretern des RFM am 4. 10. 35 wurde vereinbart, den aus dem Gesetz folgenden Mehraufwand des Reichs für die Gesundheitsämter (statt bisher 9 waren nun 14 Mio RM veranschlagt) auf 3 Mio RM, also bis zur Höchststamme von 12 Mio RM zu begrenzen und dafür die Stadt- und Landkreise stärker mit Zuschüssen heranzuziehen. Unter dieser Voraussetzung erklärte sich v. Krosigk mit Schreiben vom 7.10. „im Hinblick auf die politische Bedeutung des Gesetzes“ mit der KabVorl. einverstanden; s. R 2/12042.

²³ Die KabVorl. des EhegesundheitsG ging dem StSRk am 9. 10. 35 zu; R 43 II/722, Bl. 91–96; R 2/12042, unfol.; R 22/461, Bl. 27–32. Verabschiedung durch das Kabinett s. Dok. Nr. 246 P. 3. Abdruck mit Begründung: SCHUBERT, Familien- und Erbrecht, S. 21 f., 25–28.

Zitierhinweis

Nr. 231 Kommissarische Besprechung im Reichsinnenministerium vom 25. September 1935, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d231>